

1521115-66.2021.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 31ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/03/2022
...

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. Ocorrência. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO Ocorrência. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
31ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1521115-66.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1521115-66.2021.8.26.0228
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239020/2021 - 78º D.P. JARDINS, 20001372 - 78º D.P. JARDINS, 2239020 - 78º D.P. JARDINS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PRISCILA DA SILVA CARVALHEIRO

VISTOS.

PRISCILA DA SILVA CARVALHEIRO, qualificada nos autos, está sendo processada pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 18 horas e 19 minutos, em ocasião de calamidade pública causada pela Covid-19, no Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, Nº 1000, Consolação, nesta cidade e comarca da Capital, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 18 (dezoito) porções de cocaína, na forma de "Crack" (massa líquida: 4,2 gramas), substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2021 (fls. 102/103), a ré foi citada (fls. 107), e apresentou defesa preliminar (fls. 111).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e a ré foi interrogada (fls. 135/137).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 144/150). Ao seu turno, a Defesa pediu, preliminarmente, a nulidade da prova em relação à abordagem da ré. No mérito, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, aplicação de pena mínima, afastamento da agravante, reconhecimento da confissão, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 154/171).

Relatei. Decido.

Afasto a questão preliminar suscitada pela Defesa.

Com efeito, não há que se falar em ilicitude da prova quanto aos depoimentos prestados, eis que é perfeitamente possível a prisão em flagrante por guardas civis metropolitanos, conforme já se decidiu:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1 - A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2 - Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3 - Eventual irregularidade praticada na fase préprocessual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4 - Ordem denegada." (HC 129.932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe01/02/2010).

No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais, com a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Configurada a situação de flagrância, com a demonstração de fundada suspeita, não se verifica ilegalidade na realização de abordagem pessoal por guardas municipais que estavam em patrulhamento com cães farejadores, encontrando drogas com o paciente e nas proximidades do local do flagrante, pois o acusado informou que estava usando drogas no momento em que foi abordado. 3. A questão referente à aplicação da minorante, a matéria já foi analisada no HC 563.700/SP, tratando-se de mera reiteração de pedido. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 597.923/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Passo à análise do mérito.

Trata-se de ação penal instaurada em face de PRISCILA DA SILVA CARVALHEIRO, porque

praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação de fls. 42/44 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 130/132, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína a substância apreendida com a ré.

Interrogada, a ré Priscila da Silva Carvalheiro negou a prática do crime. Disse que era usuária de drogas e vivia ali naquele local, mas não estava vendendo entorpecentes. As drogas apreendidas não lhe pertenciam e não viu onde foram encontradas. Foi abordada dentro de sua barraca e não viu também onde foi encontrada a quantia em dinheiro.

Nada obstante a acusada não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada.

Com efeito, o guarda civil metropolitano Denis Barbosa de Souza atestou que estavam na parte de cima da Praça do Ciclista e dali visualizaram a ré, em frente a uma barraca de "camping", em atitude que aparentava estar vendendo algo. Decidiram pela abordagem e desceram. Ao avistar a presença da equipe, ela entrou na barraca, mas foi abordada. Com ela encontraram os entorpecentes e a quantia em dinheiro, sendo que ela admitiu informalmente a prática do delito. Não conhecia a ré até então. Explicou que no local havia diversos moradores de rua e usuários de droga.

Também o guarda civil metropolitano Atanazio Alves Souza Filho atestou que na data dos fatos, em patrulhamento, abordaram a ré em atitude suspeita. Ela informou que estava realizando o tráfico, inclusive apontando onde estava a droga e o dinheiro, que foram localizados numa bolsa. A ré era moradora de rua e estava na porta de uma barraca. Ao se aproximarem, um usuário deixou o local e ela ingressou nessa barraca. Ela também confirmou que o dinheiro apreendido era decorrente do tráfico. Não conhecia a acusada até então.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos dos guardas municipais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos agentes de segurança merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inocorrente. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra desses agentes é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Portanto, a versão que a ré apresentou para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao avistar a presença dos guardas civis, procurando se evadir, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuária não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que a ré seja flagrada na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que a acusada efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Em razão da reincidência específica, conforme certidão criminal de fls. 141, agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, calculados como acima descrito.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não há que se falar em confissão, uma vez que a ré não admitiu a prática do tráfico de entorpecentes.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criada com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. A ré não demonstrou possuir atividade lícita, consigo foram apreendidos R\$ 403,25, sem qualquer comprovação de origem lícita, é reincidente específica, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se à quantidade de substância entorpecente apreendida, cocaína na forma de "crack", de natureza mais nociva, sendo sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO PRISCILA DA SILVA CARVALHEIRO, qualificada nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder à ré qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90, observando-se ainda a reincidência específica, conforme certidão criminal já mencionada.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a

saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica.

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva da sentenciada. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Declaro ainda a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de março de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA